

1513818-23.2022.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112883/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 24548764 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2112883 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513818-23.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513818-23.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112883/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 24548764 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2112883 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP, porque em 26 de abril de 2022, por volta de 11 horas e 56 minutos, na Rua Felipe Cardoso de Campos, 631, Perus, São Paulo/SP,

trazia consigo, para consumo de terceiros 1,7 gramas de Cannabis sativa L., 12, 6 gramas de cocaína na forma de "crack" e 88 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 26/29 e laudo toxicológico às fls. 86/88.

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar acima descritas, Rogério Ribeiro da Silva, já qualificado nos autos, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de residência, um revólver Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, e oito munições integras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudo de fls. 89/94.

Após o recebimento da denúncia (fls. 64/66), o acusado foi pessoalmente citado (fls.80) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, realizaram-se debates orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao final da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática dos crimes de tráfico e drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 8/10, auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudos periciais de entorpecentes de fls. 26/29 e 86/88 e laudo pericial balístico de fls. 89/94.

A autoria em relação ao acusado também é certa.

Segundo depoimento das testemunhas policiais Matheus Costa da Silva Oliveira e Bruna Steffany Alves Silva, estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, por volta das 10:50, quando visualizaram indivíduo que, ao avistá-los, tentou empreender fuga do local. Os policiais foram ao seu encalço e lograram êxito em detê-lo, com uma sacola plástica em uma das mãos. Realizada busca pessoal no indivíduo posteriormente identificado como Rogerio Ribeiro da Silva, foi localizado no interior da sacola 01 porção de maconha, 256 porções de cocaína, 49 porções de cocaína, 49 porções de crack e R\$ 177,50 em espécie. Questionado pelos policiais ainda no local dos fatos, o indiciado assumiu que estava traficando drogas, bem como declarou manter uma arma de fogo raspada com munições em sua residência. Os declarantes foram até o local, onde tiveram a entrada franqueada pela genitora do indiciado, Cristiane Ribeiro de Oliveira Silva, e lá localizaram um revólver calibre 32, com sua numeração suprimida, no interior de um calçado (bota), que se encontrava embaixo de uma cama, bem como 8 munições, 6 delas no interior do tambor da arma. A mãe do réu teria ficado surpreendida quando os policiais encontraram

A testemunha Cristiane Ribeiro de Oliveira Silva relatou que se encontrava no interior de sua residência quando policiais militares chegaram, lhe informando que seu filho fora preso por tráfico de drogas, e que o mesmo teria escondido um revólver na residência. Assim, franqueou suas entradas, momento em que os policiais localizaram um revólver calibre 32, com sua numeração suprimida, no interior de um calçado (bota), que se encontrava embaixo de uma cama, bem como 8 munições, 6 delas no interior do tambor da arma.

Em Juízo, disse que essa arma estava guardada na sua casa porque pertencia ao seu pai falecido e que estava querendo entregar a tempos essa arma e que seu filho não sabia. Disse que a arma de fogo foi encontrada no quarto da depoente, dentro de uma bota.

Em juízo, o réu Rogério Ribeiro da Silva negou a prática dos delitos, informando que houve violência quando abordado, tendo os policiais lhe mandado segurar a droga e, depois, teria surgido uma arma.

Uma vez que o réu foi encontrado pelos policiais estando em posse de substâncias ilícitas e dinheiro, não restam dúvidas quanto a realização da atividade de tráfico por sua parte.

Ainda, tendo sido encontrado um revólver Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, e oito munições integras em sua residência, também é certa a posse de

arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar por sua parte. Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, com fulcro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pela presença de maus antecedentes (condenação anterior por corrupção de menor de idade, associação criminosa e falsificação de papéis públicos pela 10ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - certidão de fls. 72/73), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na segunda fase, aumento a pena do réu em 1/6, em razão da reincidência (condenação anterior por furto qualificado pela 16ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - certidão de fls. 71), perfazendo um total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, referente ao crime de tráfico, e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento 12 (doze) dias-multa referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição.

Tratando-se de concurso formal, posto que o réu possuía a um só tempo a droga e a arma de fogo, aumento a pena do delito de pena maior em 1/6, totalizando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8(oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, ante a condição econômica do condenado.

O regime inicial será fechado, sendo compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelo réu, considerando a reincidência e o montante total aplicado, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA